



ÜRÜN TEDARİK SÖZLEŞMESİ

1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme bir taraftan, _____
_adresinde mukim _____

(Bundan böyle TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan, Fulya Mah. Uygur Sok. Yıldırım Apartmanı Blok No: 4/1 Şişli İstanbul adresinde mukim OGGUSTO Teknoloji Anonim Şirketi OGGUSTO(bundan böyle OGGUSTO olarak anılacaktır) arasında imzalanmış olup burada “Taraftan” ya da beraberce “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, OGGUSTO tarafından sanal ortamda satılacak olan ürünlerin iş bu sözleşme ve “kampanya” koşullarına uygun olarak TEDARİKÇİ tarafından temin edilmesi ve OGGUSTO’ya teslim edilmesi ile OGGUSTO tarafından iş bu sözleşmede kararlaştırılan ürün bedellerinin ödenmesine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3- ÜRÜNLERİ BELİRLENMESİ/ SİPARİŞİN VERİLMESİ

TEDARİKÇİ, kendi ürünleri arasından OGGUSTO tarafından belirlenecek ürünleri OGGUSTO’ya bu sözleşmede ve kampanya koşullarında mutabık kalınan koşullarla satmayı ve OGGUSTO’ya veya OGGUSTO’nun bildireceği adrese tüm masraflar tedarikçiye ait olmak üzere teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

TEDARİKÇİ ve OGGUSTO, her kampanya için, kampanya kapsamında dâhil edecekleri ürünleri ve kampanyaya çıkacak ürün sayısını, kampanya süresini, teslimi ve diğer koşulları belirleyeceklerdir. OGGUSTO’nun yetkili personelinin göndereceği kampanya koşullarını içeren sipariş e-mailinin TEDARİKÇİ’nin yetkili personeli tarafından onaylanmasını takiben yine OGGUSTO’nun yetkili personelinin göndereceği kampanya kapsamında satılan ürün sayısı bildiren e-mail ile sipariş tamamlanmış olacaktır.

Tarafların yetkili personeli tarafından gönderilen sipariş koşulları taraflar için bağlayıcı olup, işbu sözleşmenin parçasıdır. Sipariş koşulları ile sözleşme hükümlerinin birbirinden farklı olması halinde, sipariş koşulları öncelikle uygulanacaktır.

Tarafların yetkili personelinin kimler olduğu ve kontak bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Bu sayılan personellerin değişmesi halinde değişiklik derhal diğer tarafa bildirilmelidir. Aksi halde yetkisiz personel tarafından yapılan işlemler bağlayıcı olmaya devam edecektir.

OGGUSTO'nun yetkili personeli:

Adı Soyadı:

Telefon:

e-mail:

TEDARİKÇİ'nin yetkili personeli:

Adı Soyadı:

Telefon:

e-mail:

Muhasebe Departman Yetkilisi:

Muhasebe Yetkilisi e-mail Adresi:

Banka Bilgileri:

Banka Adı:

Şube Adı / Kodu:

Hesap Numarası:

IBAN:

T R

4- FİYAT

Ürünün bedeli, KDV dâhil olarak, TL cinsinden taraflarca her kampanya için kampanya koşullarında belirlenir. Ürün bedeli kampanya koşullarında belirtilen kampanya süresi içerisinde arttırılamaz.

5- TESLİM

TEDARİKÇİ, kendisine ürün siparişleri ileildikten sonra 3 (üç) iş gün içerisinde ürünleri OGGUSTO'ya eksiksiz ve zamanında teslim edecektir. Ürünlerin teslimatı, OGGUSTO'nun bu sözleşmede belirtilen adresine veya OGGUSTO'nun aşağıda adresi belirtilen depo adresine teslim tutanağı ile ve teslim onayında belirtilen kişiye yapılacaktır.

OGGUSTO'nun depo adresinin değişmesi halinde bu değişiklik yeni bir kampanya için yapılan sipariş ile birlikte TEDARİKÇİ'ye bildirilecektir. OGGUSTO'nun depo adresi: Tüketicilerin ürünleri, Tüketici Hukukunda

yer alan cayma hakkının kullanılması durumu hariç diğer haklı nedenlerle (ürünün ayıplı olması vs.) iade etmeleri durumunda söz konusu iade nedeni TEDARİKÇİ'den kaynaklanmakta ise, ürünlerin tüketicilerden alınması ve OGGUSTO'nun bildireceği yere teslim edilmesinde taşıma ücreti dahil tüm masraflar TEDARİKÇİ tarafından karşılanacaktır.

TEDARİKÇİ'nin eksik ve/veya kusurlu teslimat yapması halinde, siparişlerin geç karşılanmasından ve/veya karşılanamamasından ve/veya eksik ve/veya kusurlu teslimattan doğacak sipariş iptallerinden ve/veya sipariş iadelerinden dolayı OGGUSTO'nun kar kaybı ve uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olacağını ve nakden ödeyeceğini, kabul ve taahhüt eder. TEDARİKÇİ, satışa sunulacak ürünlerinin dijital ve/veya basılı görüntülerini OGGUSTO'ya, hazırlık aşamasında, OGGUSTO tarafından belirlenen formata uygun olarak verecektir veya OGGUSTO ürün görsellerini kendisi hazırlayacaktır.

OGGUSTO, ürün/lerin satış ve/veya pazarlanması amacıyla gerçekleştireceği her türlü tanıtım ve reklam faaliyetinde TEDARİKÇİ tarafından temin edilen materyalleri veya OGGUSTO'ya ürün görseli hazırlatılan materyalleri ve markaları her türlü tanıtım ve reklam mecrasında kullanabilecektir. Tedarikçi, OGGUSTO'ya temin ettiği tanıtım materyalleri, marka ile ilgili başta ulusal ve uluslararası fikri ve sınai mülkiyet düzenlemeleri olmak üzere tüm hukuki düzenlemelere ilişkin olarak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, materyallerin kullanılabilmesi için, ilgili hak/eser/içerik sahiplerinden ve diğer 3. kişilerden başta fikri mülkiyet düzenlemelerine uygun şekilde her türlü gerekli izinleri aldığını, bu doğrultuda materyaller üzerinde, çoğaltma, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yayma hakları kapsamında, ürün/lerin OGGUSTO tarafından satış ve/veya pazarlama faaliyetleri devam ettiği sürece her türlü reklam ve tanıtım mecrasında Türkiye sınırları içerisinde, basit ruhsat halinde, sayı sınırı olmaksızın, ücretsiz ve devredilemeyecek şekilde OGGUSTO'ya kullanma hakkını verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tedarikçi'nin OGGUSTO'ya hazırlattığı materyallerin fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında eser olduğu ve mali haklarının münhasıran OGGUSTO'ya ait olduğu ve Tedarikçiye de sadece OGGUSTO'ya ait internet sitelerinde yapılan satışlara ilişkin ürün tanıtımı ve pazarlama amaçlarıyla kullanılma izni taraflarca kabul edilmektedir. Bu görseller Tedarikçi tarafından OGGUSTO internet siteleri dışında başka mecralarda kullanılamaz.

Ayrıca Tedarikçi, OGGUSTO'nun materyallerin tanıtım ve reklam mecralarında kullanabilmesi için gerekli formatlara dönüşürebilmesine izin verdiğini, bu maddeye ilişkin olarak 3. Kişilerden gerekli izinleri almış olduğunu, herhangi bir uyuşmazlık ya da üçüncü kişinin OGGUSTO'dan hak talebi vuku bulduğu takdirde, OGGUSTO'ya yöneltilebilecek her türlü talep, iddia ve hukuki işlemlerin tek muhatabı olduğunu ve bu anlamda OGGUSTO'nun uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tedarikçi, sözleşme süresince; ürünlere ilişkin markalar ile ilgili içerikleri, OGGUSTO'nun hazırlayacağı ve basına servis edeceği basın bültenlerinde, internet sitesi içeriğinde kullanılmasına müsaade edeceklerini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6- FATURALAMA VE ÖDEME

Ödeme, EK Kampanya Koşullarında kararlaştırılan kampanya süresinin bitiminden sonra faturanın OGGUSTO'ya teslimini takip eden 45 gün sonraki ilk Cuma günü içinde yapılır.

7- İADE

OGGUSTO, siparişini verdiği ve teslim aldığı ürünlerin tamamını teslimden itibaren 30 gün içinde iade faturası ile iade edebilir. TEDARİKÇİ bunu peşinen kabul eder. İade edilen malların tutarı, OGGUSTO'ya gönderilen fatura meblağı üzerinden hesaplanacaktır. İade edilen malların tutarı OGGUSTO'nun TEDARİKÇİ'ye ödeyeceği ürün bedelinden mahsup edilir. Ürün bedelleri daha önce ödenmişse TEDARİKÇİ iade edilen ürün bedellerini teslim ve fatura tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde iade edecektir. Tüketiciler tarafından herhangi bir nedenle OGGUSTO'ya iade edilmiş ve/veya tedarikçiye herhangi bir nedenle iade edilmemiş ürünlerin OGGUSTO tarafından belirlenen zamanda ve satış koşulları ile yeniden satışa sunulabileceğini TEDARİKÇİ Kabul eder.

8- HASAR VE ZİYA / AYIP HALİNDE SORUMLULUK

OGGUSTO, TEDARİKÇİ' den teslim aldığı ürünleri, ambalajları açılmadan sanal ortamlarda satışını yapıp nihai tüketiciye teslim ettiğinden; TEDARİKÇİ'nin üründeki ayıptan sorumluluğu Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da belirlenen hükümler çerçevesinde ürünün nihai tüketiciye teslimi ile başlayacaktır.

9- TEDARİKÇİ'NİN SORUMLULUĞU

TEDARİKÇİ, sattığı ürünlerin fikri ve sınai haklar mevzuatına uygun olduğunu ve bu çerçevede bu hakların kendisinde olduğunu ve 3. Kişilerin haklarına herhangi bir tecavüzün olmadığını, ürünler ile ilgili ithalat ve gümrük işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğini, her türlü mevzuata uygun olarak ürünlerle ilgili her türlü lisans, ruhsat, izinlerin alınmış olduğunu tüm mevzuatlara uygun olduğu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde ürün ile ilgili ve garanti süresince tüketicinin haklarına ilişkin her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu, bu nedenle OGGUSTO'nun ve haklı tüketici taleplerini yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Taraflar diğer tarafın önceden yazılı iznini almaksızın işbu Sözleşme ile belirlenen hak ve yükümlülükleri üçüncü şahıslara devir ve temlik edemezler.

Kampanya dahilinde satışa sunulan ürünlerin barkod numarasının bulunması ve OGGUSTO'ya bildirilmesi gerekmektedir.

TEDARİKÇİ, ürüne ait kullanma kılavuzlarını ürün ambalajında OGGUSTO'ya vermek zorundadır.

TEDARİKÇİ, ürünle beraber ürüne ait garanti belgesini 25138 sayılı GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK'te belirtilen şartlara uygun olarak ürün kutusu dışında haricen OGGUSTO'ya teslim edecektir.

TEDARİKÇİ'nin ürüne ait garanti belgesini kutu dışında haricen teslim etmesinin mümkün olmadığı hallerde, TEDARİKÇİ ürün kutusunun garanti belgesini imzalamak amacıyla OGGUSTO tarafından açılacağını peşinen kabul eder. OGGUSTO ürün kutusundan garanti belgesini çıkartarak satıcı bölümündeki bilgileri dolduracak, fatura tarih ve sayısını yazarak garanti belgesini kaşeleyip imzalayarak, garanti belgesini ürün kutusu içine geri koyacaktır. Böyle bir durumda TEDARİKÇİ'nin ürünün kutusunun açıldığından bahisle ürünü iade almaması mümkün değildir.

Ürün kutusunun içinden garanti belgesi çıkmaması halinde ve/veya yukarıda sayılan ve OGGUSTO tarafından eklenecekler hariç olmak üzere garanti belgesinde mevzuat gereğince bulunması gereken unsurların bulunmaması ve/veya eksik bulunması hallerinde meydana gelebilecek tüm zararlar ve OGGUSTO'nun ödemek zorunda kaldığı cezalardan ve sair ödentiler TEDARİKÇİ'ye rücu edilecektir. TEDARİKÇİ bu cezaları ve OGGUSTO'nun bu nedenle uğradığı tüm zararları ve sair ödentileri OGGUSTO'nun talebiyle başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın derhal OGGUSTO'ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

10- SÜRE

Sözleşmenin süreye tabi değildir. Taraflar 1 (bir) ay önceden yazılı olarak bildirerek sözleşmeyi fesih edebileceklerdir.

11- YETKİ

İşbu sözleşmenin yorum ve uygulamasından doğan ihtilafların halinde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme/..... /.....tarihinde, iki nüsha olarak imzalanmıştır. Tarafların her biri bir nüshayı saklayacaktır.

OGGUSTO TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

_____ adına

Shop

Kaliteli bir yaşam tarzına ait keyif veren içerikleri öncü bir şekilde paylaşan ve Türkiye'nin lüks sektördeki ilk ve tek dijital platformudur.

Kurumsal



Sözleşmeler



Bizi Takip Edin!



© 2026, Oggusto. Tüm Hakları Saklıdır.